

1501114-24.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501114-24.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501114-24.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151715/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 18316922 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 710/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2151715 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR KAUE LESSI CASSIMIRO SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Vistos.

MARCOS VINICIUS SILVA CAVALCANTE e VICTOR KAUE LESSI CASSIMIRO SILVA, já qualificados, foram denunciados como incurso no art.33 "caput" e art.35 "caput" ambos da lei 11.343/06. Devidamente notificados, a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.216 ss) e laudo de exame químico toxicológico (fls.224 ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas comuns e os réus foram interrogados (fls.235/236.). As partes se manifestaram em alegações finais (fls.230 ss.; 235; 244 ss.).

É o relatório.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações dos ilustres e combativos Defensores a ação penal é procedente.

Na fase policial os réus se mantiveram em silêncio. Já em juízo, negaram os fatos e o réu Anderson disse que não conhecia os corréus.

As testemunhas de acusação ouvidas, policiais civis, participaram da prisão dos réus.

Segundo seus relatos, o local é conhecido por ser um ponto de venda de entorpecentes; segundo o policial José Alencar, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando as características do traficante; chegando ao local eles fizeram uma breve campana e puderam observar que o réu Victor esboçou uma atitude compatível com a venda de entorpecentes; o réu Marcos estava perto dele; assim que terminou a transação, disse que os policiais procederam a abordagem. O réu Victor tentou correr, mas foi detido. As drogas e o dinheiro estavam em sua posse, em uma sacola. Com Marcos nada foi encontrado, contudo, ambos confessaram a prática delitiva e informaram que Marcos agia como olheiro e Victor como o encarregado da venda do entorpecente. Não conhecia os réus anteriormente.

Já o policial Leandro prestou depoimento praticamente no mesmo sentido, mas não mais se recordou que chegou a efetuar uma campana; recordou-se, contudo, que ambos os réus confessaram a prática delitiva e que Marcos era o campana e Victor o traficante.

O réu Victor, ao ser interrogado, confessou o crime cabalmente; disse que efetivamente estava vendendo os entorpecentes desde as oito horas da manhã e que Marcos estava junto com ele, agindo como olheiro. Disse que foi o primeiro dia que ambos "trabalharam" juntos. Disse que já tem uma condenação por tráfico de drogas e após cumprir a pena e sair da cadeia não conseguiu emprego; tem três filhas e sua mulher estava desempregada e acabou voltando para o tráfico de drogas.

Já o réu Marcos negou os fatos e disse ser usuário e que estava no local somente para comprar entorpecentes, é usuário de maconha e cocaína e já fez tratamento para desintoxicação.

Assim, não restam dúvidas quanto à autoria. O réu Victor confessou os crimes cabalmente e sua confissão foi corroborada pelos policiais ouvidos em juízo e pelas demais provas colhidas.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

A materialidade vem evidenciada pelo laudo químico toxicológico de fls.93 ss.

Não restam dúvidas, ainda, que os réus se associaram para a prática delitiva. De fato, estavam juntos, portavam as drogas juntos; ademais, os fatos foram confessados em juízo pelo réu Victor e informalmente por ambos os acusados no momento da abordagem.

É certo, por outro lado, que se trata de concurso material de crimes, nos termos do que dispõe o art.69 do Código Penal.

O réu Marcos é primário, portanto, faz jus à aplicação das penas em seu mínimo legal, ou seja, 05 e 03 anos de reclusão, respectivamente, e que deverão ser cumpridos inicialmente em regime fechado, a teor do art.33º § 3º do Código Penal.

Já o réu Vitor possui maus antecedentes e ostenta condenação por tráfico de drogas e demonstra, destarte, que é indivíduo comprometido com a criminalidade, sem senso de responsabilidade, daqueles que devem ser afastados do convívio social.

Considerando seus antecedentes e sua inclinação para o crime, nos termos do art.59 do Código Penal, fixo-lhe as penas em 05 anos e 10 meses e 03 anos e 06 meses de reclusão, respectivamente e que também hão de ser cumpridos inicialmente em regime fechado.

O réu Victor é reincidente; contudo, confessou os crimes cabalmente e, inclusive, confessou que estava vendendo drogas junto com o corréu Marcos. Considerando, portanto, a existência de uma agravante e de uma atenuante genérica, mantenho as penas no patamar já fixado.

Deixo de diminuir as penas nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que os réus não preenchem os requisitos necessários. É evidente que o réu faz parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores.

Ademais, o próprio réu Vitor afirmou que trabalhava vendendo as drogas enquanto Marcos trabalhava como "olheiro", dando a entender que realmente fazem parte de uma organização muito bem estruturada onde os agentes atuam com divisão de tarefas. Neste sentido, aliás, a Jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE ALTOR PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº.

47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap 18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS :
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE
VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE
EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso
concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código
Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga
apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base,
inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A
teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime
de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta
de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores
decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até
mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do
agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do
que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do
tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16
quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a
justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06,
pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V -
Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros
Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília
(DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator
Os réus podem ser considerados pessoas pobres na acepção jurídica do termo, assim,
fixo-lhes as penas pecuniárias em 500 e 700 dias-multa, no mínimo legal.
Nos termos do que dispõe o art.69 do Código Penal, as penas serão somadas,
inclusive as pecuniárias.
Os réus praticaram crimes graves, daqueles que causam intranquilidade e comoção

social, altamente reprováveis e que exigem pronto combate por parte dos poderes constituídos, motivos pelos quais não poderão aguardar o deslinde do feito em liberdade, já que ainda estão presentes os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno MARCOS VINICIUS SILVA CAVALCANTE, já qualificado, a 08 anos de reclusão em regime fechado e condeno VICTOR KAUE LESSI CASSIMIRO SILVA, já qualificado, a 09 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado e condeno ambos ao pagamento de 1200 dias-multa, no mínimo legal, por incursos no art.33 "caput" e art.35 "caput" da lei 11.343/06 na forma do art.69 do Código Penal.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Após o trânsito em julgado, lancem os seus nomes no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

tEmbu das Artes, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA